

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1691/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
นายสำรวย

โจทก์
เอี่ยมอาจ

ป.อ. มาตรา , มาตรา 33

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา

แม้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 จะมีได้บัญญัติถึงการรับของกลางไว้ แต่ก็มีได้บัญญัติถึง เรื่องนี้ไว้เป็นอย่างอื่นดังนั้น เมื่อจำเลยใช้ รถยนต์บรรทุกบรรทุก น้ำหนักเกินอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย รถยนต์บรรทุกจึงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ ใช้ ในการกระทำความผิด ศาลมีอำนาจริบรถยนต์บรรทุกนั้นได้ ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 33 ประกอบด้วย มาตรา 17

การที่ศาลพิพากษาให้ริบรถยนต์บรรทุกของกลางซึ่ง โจทก์ขอให้ริบตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 นั้น ศาลย่อมเห็นแล้วว่ารถยนต์บรรทุกของกลาง เป็นทรัพย์สินที่ใช้ ในการกระทำความผิด แม้จะมีได้ระบุกฎหมาย ก็มีใช้กรณีศาล พิพากษาไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถบรรทุกดินซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกเกินอัตราที่ได้ กำหนดแล่นไปตามทางหลวงแผ่นดินอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้ลงโทษตาม ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ข้อ ๕๖, ๘๓

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๔ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ ขอให้ริบรยศบัตรทุกของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพลด
โทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ เดือน รยศบัตรทุกของกลางเห็นสมควรไม่ริบ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบรยศบัตรทุกของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบรยศบัตรทุกของกลางนอกจากที่แก้คง
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า เจตนารมณ์ของประมวลกฎหมาย
อาญามุ่งจะริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดโดยตรง รยศบัตรทุกของกลาง
มิใช่เป็นทรัพย์สินอันเป็นอุปกรณ์องค์ประกอบโดยตรงของประกาศของคณะปฏิวัติการที่
ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ริบรยศบัตรทุกของกลางจึงเป็นการไม่ชอบนั้นเห็นว่า
คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขั้บรยศบัตรทุกดินซึ่งมีน้ำหนักราบพหะรวมน้ำหนัก
บรยศเกินกว่ากำหนด อันเป็นความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และขอให้ศาลสั่งให้ริบรยศบัตรทุกของกลาง เมื่อ
จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง จึงฟังได้ว่า จำเลยได้ใช้รยศบัตรทุกของกลาง
บรยศน้ำหนักเกิน อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย รยศบัตรทุกของกลางจึงเป็น
ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓
(๑) และแม้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ จะ
มิได้บัญญัติถึงการริบของกลางไว้ แต่ก็มีได้บัญญัติถึงเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างอื่น จึงนำ

มาตรา ๓๓ นี้มาใช้บังคับได้ตามมาตรา ๑๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ฎีกาข้อนี้
ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกามาอีกข้อหนึ่งว่า ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยว่าบรรทุก
ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือไม่ และการริบเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายอย่างไร คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงเป็นการไม่ชอบนั้น เห็น
ว่าการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ริบบรรทุกของกลางนั้น ศาลอุทธรณ์ย่อมเห็น
แล้วว่าบรรทุกของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งโจทก์ขอให้
ริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ริบบรรทุก
ของกลางจึงเป็นไปตามกฎหมาย แม้จะมีได้ระบุนบทกฎหมายก็มิใช่กรณี ศาล
อุทธรณ์ พิพากษาไม่ชอบ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี -

ศาลอุทธรณ์ - นายสกันธ์ กฤติยาวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ